



PUTUSAN
Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/26 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Penggarutan RT.002 RW.007 Kelurahan

Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Bekasi Jawa Barat;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.tangkap/129/VIII/2021/Resol Pel. tanggal 19 Agustus 2021.

Terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa tidak menghendaki didampingi oleh Penasihat Hukum karena ingin menghadapi sendiri sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 29 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 29 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta a.n. Sarifudin dan Septo Priyanto yang diduga Palsu;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Kertas Linen kosong, digunakan untuk mencetak hasil editan yang saya buat dari komputer;
 - 1 (satu) buah Pulpen Merk Kenko warna hitam, digunakan untuk melakukan tanda tangan pengesahan dokumen;
 - Cap Stempel SMKN 31 Jakarta, digunakan untuk melakukan pengesahan dokumen;
 - Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang, digunakan untuk melakukan pengesahan dokumen;
 - Cap Stempel Universitas Guna Darma, digunakan untuk melakukan pengesahan dokumen;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru dengan No. HP : 081219508930 digunakan untuk melakukan komunikasi dengan pemesan dan melakukan transfer sample dokumen dari aplikasi Whatsapp;
 - 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko, digunakan untuk menempelkan pas foto;
 - 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bergaris Kotak Putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul. 15.45 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Griya Sejahtera, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam tempat yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya, telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari vidio tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoscape. Kemudian terdakwa mencoba membuat file yang akan dibuat dengan mengedit gambar, teks, dan logo pada aplikasi tersebut. Selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk membuat SURAT IJAZAH dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut, setelah berhasil terdakwa membuat iklan di aplikasi Facebook pada akun milik terdakwa dengan nama *Deon Deon* yaitu “ **Terima jasa pembuatan IJAZAH** ” dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat pesanan membuat ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama **SARIFUDIN dan SEPTO PRIYANTO** melalui aplikasi facebook terdakwa dengan harga Rp Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ijazah;
- Bahwa terdakwa membuat ijazah tersebut dengan cara merubah (model teks, ukuran teks, jenis teks), mengubah logo, dan mengubah bingkai dokumen sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan kemudian dicetak dengan menggunakan kertas linen kosong untuk di produksi fisik yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai aslinya. Setelah dokumen tersebut di print kemudian terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen tersebut, selanjutnya melakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan. Setelah selesai semua tahapan itu terdakwa lakukan cap stempel basah yang sudah di persiapkan untuk menyerupai dokumen aslinya.

- Setelah dilakukan proses pengecekan melalui data base Sekolah dan Buku Induk milik Sekolah SMKN 31 Jakarta bahwa **2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta a.n. SARIFUDIN dan SEPTO PRIYANTO adalah Palsu karena** nama SARIFUDIN dan SEPTO PRIYANTO berikut Identitasnya tidak pernah bersekolah di SMKN 31 Jakarta, tanda tangan Kepala Sekolah atas nama DARMINTO, sedangkan saksi DARMINTO pada tahun 2005 belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 31 Jakarta, dan Cap Stempel tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak sekolah serta dalam mencap stempel Dokumen berupa Ijazah tidak boleh miring seperti gambar tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 3573/DCF/2021 tanggal 15 September 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan:
 - a. 2 (dua) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QB) merupakan suatu produk adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB).**
 - b. 2 (dua) buah Cap Stempel "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SMKN 31 JAKARTA PROPINSI DKI JAKARTA" yang terdapat 2 (dua) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QC) merupakan satu produk adalah *Non Identik* atau *merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC).*

Perbuatan Terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Adit Satriyo Prabowo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri berdinast di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan Nusantara No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara dan menjabat sebagai Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi dan rekan Ishadi Tanjung, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Agil Pratama pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi sering terjadi transaksi pembuatan dan pendistribusian Ijazah Palsu yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan Facebook dengan akun Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah", di sekitar Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul. 15.45 WIB saksi bersama rekan lainnya sedang melaksanakan Observasi di tempat tersebut melihat terdakwa dan saudara Agil kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati terdakwa dan saudara Agil dan melakukan pemeriksaan lalu saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto yang diduga palsu dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO warna Biru serta 1 (satu) buah tas warna hitam bergaris kotak putih yang berisi 32 (tiga puluh dua) lembar kertas Linen yang masih kosong untuk membuat Ijazah Palsu, Cap Stempel Universitas Guna Darma, Cap Stempel SMKN 31 Jakarta, Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang, 1 (satu) buah Pulpen warna Hitam Merk Kenko, 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko, selanjutnya terdakwa dan saudara Agil beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan Surat Ijazah berawal dari bulan Juni tahun 2021 terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari vidio dengan menggunakan aplikasi Photoscape. Setelah mencoba pada aplikasi, terdakwa bisa membuat/mengedit

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gambar, teks, logo) pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk memproduksi Surat Ijazah dan mengedit dari data identitas dalam dokumen, sehingga terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun nya yang bernama Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah" kemudian ketika para pemesan akan memesan awalnya melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp;

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

2. Saksi Rachmat Ishadi Tanjung, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri berdinast di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang beralamat kantor di Jalan Raya Pelabuhan Nusantara No.1 Tanjung Priok Jakarta Utara dan menjabat sebagai Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi dan rekan Adit Satriyo Prabowo, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saudara Muhammad Agil Pratama pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 WIB di Pinggir Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan mendapatkan informasi sering terjadi transaksi pembuatan dan pendistribusian Ijazah Palsu yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan Facebook dengan akun Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah", di sekitar Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul. 15.45 WIB saksi bersama rekan lainnya sedang melaksanakan Observasi di tempat tersebut melihat terdakwa dan saudara Agil kemudian saksi bersama rekan saksi mendekati terdakwa dan saudara Agil dan melakukan pemeriksaan lalu saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto yang diduga palsu dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO warna Biru serta 1 (satu) buah tas warna hitam bergaris kotak putih yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



berisi 32 (tiga puluh dua) lembar kertas Linen yang masih kosong untuk membuat Ijazah Palsu, Cap Stempel Universitas Guna Darma, Cap Stempel SMKN 31 Jakarta, Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang, 1 (satu) buah Pulpen warna Hitam Merk Kenko, 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko, selanjutnya terdakwa dan saudara Agil beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan Surat Ijazah berawal dari bulan Juni tahun 2021 terdakwa melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari vidio dengan menggunakan aplikasi Photoscape. Setelah mencoba pada aplikasi, terdakwa bisa membuat/mengedit (gambar,teks,logo) pada file dokumen yang akan di buat. Selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk memproduksi Surat Ijazah dan mengedit dari data identitas dalam dokumen, sehingga terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun nya yang bernama Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah" kemudian ketika para pemesan akan memesan awalnya melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

3. Saksi Darminto, S.Pd., M.Par dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.
- Bahwa saksi berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan sebagai Kepala Sekolah di SMKN 31 Jakarta dan sudah 3 (tiga) tahun sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi antara lain melakukan perencanaan pengembangan sekolah, melakukan supervisi management, menandatangani dokumen dan surat sekolah di SMKN 31 Jakarta.;
- Bahwa Dasar Hukum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Ijazah adalah: Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Ijazah dan Sertifikat dan Salinan Persesjen (Peraturan Sekretaris Jenderal) Ijazah nomor 23 tahun 2020 Tentang Tata cara penulisan Ijazah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme untuk dapat bersekolah dan sampai mendapatkan Ijazah di SMKN 31 Jakarta adalah:
 - a. Bagi Para Siswa/Siswi setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan memilih untuk mendaftar di sekolah SMKN 31 Jakarta serta setelah lulus seleksi dan kemudian diterima menjadi peserta didik di SMKN 31 Jakarta;
 - b. Setelah diterima Para Siswa/Siswi tersebut langsung menempati kelas X dan jurusan sesuai dengan minat dan pilihan Siswa / Siswi yang bersangkutan selama 2 (dua) semester sampai dengan adanya ujian kenaikan kelas;
 - c. Kemudian selesai mengikuti pelajaran dan kurikulum di kelas X, para Siswa/Siswi dapat melanjutkan ke kelas XI dan selama 2 (dua) semester juga atau 1 (satu) semester nya selama 6 (enam) bulan, sampai dengan ujian kenaikan kelas;
 - d. Lalu para Siswa / Siswi naik di kelas XII mengikuti pelajaran selama 2 (dua) semester dan sampai diakhir semester terakhir di adakan Ujian Sekolah yang diselenggarakan oleh Pihak Sekolah untuk mendapatkan Nilai Standar Kelulusan (Kriteria Ketuntasan Belajar) dan memiliki perilaku yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah untuk mendapatkan Ijazah dari SMKN 31 Jakarta.
- Bahwa berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Ijazah dan Sertifikat serta Salinan Persesjen (Peraturan Sekretaris Jenderal) Ijazah nomor 23 tahun 2020 Tentang Tata cara penerbitan/pembuatan Ijazah tidak dipungut biaya (gratis).
- Bahwa setelah dilakukan proses pengecekan melalui data base Sekolah dan Buku Induk milik Sekolah SMKN 31 Jakarta bahwa 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto adalah Palsu sebab nama Sarifudin Dan Septo Priyanto Identitasnya tidak pernah bersekolah di SMKN 31 Jakarta, kemudian untuk tanda tangan Kepala Sekolah nya atas nama saksi, sedangkan saksi pada tahun 2005 belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 31 Jakarta akan tetapi pada tahun 2005 saksi masih menjadi Guru di SMKN 33 Jakarta dan untuk Cap Stempel tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak sekolah serta dalam mencap stempel Dokumen berupa Ijazah tidak boleh miring seperti gambar tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah terlampir Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3573/DCF/2021 tanggal 15 September 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: 2 (dua) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QB) merupakan suatu produk adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)** dan 2 (dua) buah Cap Stempel "Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Smkn 31 Jakarta Propinsi Dki Jakarta" yang terdapat 2 (dua) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QC) merupakan satu produk adalah *Non Identik* atau *merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC)*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pinggir Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa membuat 2 (dua) Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negri 31 Jakarta, atas nama Sarifudin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi DKI Jakarta Nomor 423.5/32/108.08/2005, tanggal 30 Juni 2005, yang di tanda tangani oleh Drs. Darminto dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negri 31 Jakarta, atas nama Septo Priyanto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi DKI Jakarta Nomor 423.5/32/108.08/2005, tanggal 30 Juni 2005, yang di tanda tangani oleh Drs. Darminto;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli terdakwa mendapat pesanan untuk membuat Surat Ijazah yaitu membuat ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto melalui aplikasi facebook terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ijazah;
- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Ijazah berawal dari bulan Juni tahun 2021 melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vidio tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoscape, setelah terdakwa mencoba pada aplikasi di dapatkan bahwa bisa membuat/mengedit (gambar, teks, logo) pada file dokumen yang akan di buat;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk memproduksi Surat Ijazah dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut, sehingga terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun nya Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah" dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp;
- Bahwa didalam aplikasi Photoscape terdapat cara-cara untuk merubah (model teks, ukuran teks, jenis teks), mengubah logo, dan mengubah bingkai dokumen sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah di Warnet sekitar daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, saat melakukan pembuatan dan pencetakan di warnet selalu membawa kertas linen kosong untuk di produksi fisik yang menyerupai aslinya. Setelah dokumen di print lalu terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen, selanjutnya melakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan. Setelah selesai semua tahapan itu terdakwa lakukan cap stempel basah yang sudah di persiapkan untuk menyerupai dokumen aslinya;
- Bahwa untuk membuat 2 (dua) Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta sekitar 2 (dua) jam dan terdakwa mengetahui format pengeditan untuk pengisian data pada Surat Ijazah tersebut diatas dari aplikasi Facebook dan Youtube;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Cap Stempel dengan cara membuat di pinggir jalan yang berlokasi di Poncol Senen Jakarta Pusat dan terdakwa melakukan pemalsuan Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah terdakwa hasilkan dan jual kepada para pemesan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah di hasilkan dan di jual kepada para pemesan harga 1 (satu) Surat Ijazah yang di kenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan untuk 1 (satu) Surat Ijazah tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Total keuntungan yang terdakwa dapat selama ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto;
2. 32 (tiga puluh dua) lembar Kertas Linen kosong;
3. 1 (satu) buah Pulpen Merk Kenko warna hitam;
4. Cap Stempel SMKN 31 Jakarta;
5. Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang;
6. Cap Stempel Universitas Guna Darma;
7. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru;
8. 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko;
9. 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bergaris Kotak Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 15.45 Wib di Pinggir Jalan Griya Sejahtera, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa terdakwa membuat 2 (dua) Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta, atas nama Sarifudin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi DKI Jakarta Nomor 423.5/32/108.08/2005, tanggal 30 Juni 2005, yang di tanda tangani oleh Drs. Darminto dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta, atas nama Septo Priyanto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi DKI Jakarta Nomor 423.5/32/108.08/2005, tanggal 30 Juni 2005, yang di tanda tangani oleh Drs. Darminto;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli terdakwa mendapat pesanan untuk membuat Surat Ijazah yaitu membuat ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto melalui aplikasi facebook terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ijazah;
- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Ijazah berawal dari bulan Juni tahun 2021 melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari vidio tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoscape, setelah terdakwa mencoba pada aplikasi di dapatkan bahwa bisa membuat/mengedit (gambar,teks,logo) pada file dokumen yang akan di buat;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk memproduksi Surat Ijazah dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun nya Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah" dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp;

- Bahwa didalam aplikasi Photoscape terdapat cara-cara untuk merubah (model teks, ukuran teks, jenis teks), mengubah logo, dan mengubah bingkai dokumen sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah di Warnet sekitar daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, saat melakukan pembuatan dan pencetakan di warnet selalu membawa kertas linen kosong untuk di produksi fisik yang menyerupai aslinya. Setelah dokumen di print lalu terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen, selanjutnya melakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan. Setelah selesai semua tahapan itu terdakwa lakukan cap stempel basah yang sudah di persiapkan untuk menyerupai dokumen aslinya;
- Bahwa untuk membuat 2 (dua) Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta sekitar 2 (dua) jam dan terdakwa mengetahui format pengeditan untuk pengisian data pada Surat Ijazah tersebut diatas dari aplikasi Facebook dan Youtube;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Cap Stempel dengan cara membuat di pinggir jalan yang berlokasi di Poncol Senen Jakarta Pusat dan terdakwa melakukan pemalsuan Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah terdakwa hasilkan dan jual kepada para pemesan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah di hasilkan dan di jual kepada para pemesan harga 1 (satu) Surat Ijazah yang di kenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan untuk 1 (satu) Surat Ijazah tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Total keuntungan yang terdakwa dapat selama ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Ijazah dan Sertifikat serta Salinan Persesjen (Peraturan Sekretaris Jenderal) Ijazah nomor 23 tahun 2020 Tentang Tata cara penerbitan/pembuatan Ijazah tidak dipungut biaya (gratis).
- Bahwa dilakukan proses pengecekan melalui data base Sekolah dan Buku Induk milik Sekolah SMKN 31 Jakarta bahwa 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto adalah Palsu sebab

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Sarifudin Dan Septo Priyanto Identitasnya tidak pernah bersekolah di SMKN 31 Jakarta, kemudian untuk tanda tangan Kepala Sekolah nya atas nama Saksi Darminto, Saksi Darminto pada Tahun 2005 belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 31 Jakarta namun di Tahun 2005 Saksi Darminto masih menjadi Guru di SMKN 33 Jakarta dan untuk Cap Stempel tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak sekolah serta dalam mencap stempel Dokumen berupa Ijazah tidak boleh miring seperti gambar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), untuk pembebasan utang atau dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan;
4. Dengan maksud untuk dipergunakannya atau orang lain mempergunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang berakibat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat (*geschrift*)" adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat atau huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer computer, dengan mesin cetakan dan dengan alat cara apapun. Bahwa "palsu" adalah tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan "membuat surat palsu (*vaselijk opmaaken*)" adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Jadi dalam perbuatan membuat surat palsu terdapat pula pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*), karena berhubungan dengan isinya yang bertentangan dengan kebenaran. Juga dapat berupa tandatangan maupun isi surat, yang menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari orang yang nama tercantum dibawah tulisannya (pemalsuan secara materiil), sehingga penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, membuat surat palsu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan ragkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli terdakwa mendapat pesanan untuk membuat Surat Ijazah yaitu membuat ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto melalui aplikasi facebook terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ijazah;
- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Ijazah berawal dari bulan Juni tahun 2021 melihat postingan pembuatan dokumen di aplikasi Facebook dan Youtube, kemudian terdakwa mempelajari cara-cara yang di terapkan dari vidio tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoscape, setelah terdakwa mencoba pada aplikasi di dapatkan bahwa bisa membuat/mengedit (gambar,teks,logo) pada file dokumen yang akan di buat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli terdakwa mencoba untuk memproduksi Surat Ijazah dan mengedit dari data identitas dalam dokumen tersebut, sehingga terdakwa mencoba untuk melakukan iklan di aplikasi Facebook pada akun nya Deon Deon yaitu "Terima jasa pembuatan Surat Ijazah" dan kemudian ketika para pemesan akan melakukan chat melalui inbox dan dilanjutkan chat melalui Whatsapp;
- Bahwa didalam aplikasi Photoscape terdapat cara-cara untuk merubah (model teks, ukuran teks, jenis teks), mengubah logo, dan mengubah bingkai dokumen sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah di Warnet sekitar daerah Tanah Tinggi Jakarta Pusat, saat melakukan pembuatan dan pencetakan di warnet selalu membawa kertas linen kosong untuk di produksi fisik yang menyerupai aslinya. Setelah dokumen di print lalu terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen, selanjutnya melakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan. Setelah selesai semua tahapan itu terdakwa lakukan cap stempel basah yang sudah di persiapan untuk menyerupai dokumen aslinya;
- Bahwa untuk membuat 2 (dua) Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta sekitar 2 (dua) jam dan terdakwa mengetahui format pengeditan untuk pengisian data pada Surat Ijazah tersebut diatas dari aplikasi Facebook dan Youtube;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Cap Stempel dengan cara membuat di pinggir jalan yang berlokasi di Poncol Senen Jakarta Pusat dan terdakwa melakukan pemalsuan Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah terdakwa hasilkan dan jual kepada para pemesan;
- Bahwa terdakwa membuat Surat Ijazah sejak bulan Juli dan sudah sekitar 8 (delapan) dokumen yang sudah di hasilkan dan di jual kepada para pemesan harga 1 (satu) Surat Ijazah yang di kenakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang terdakwa dapat dari hasil penjualan untuk 1 (satu) Surat Ijazah tersebut adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Total keuntungan yang terdakwa dapat selama ini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dilakukan proses pengecekan melalui data base Sekolah dan Buku Induk milik Sekolah SMKN 31 Jakarta bahwa 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto adalah Palsu sebab nama Sarifudin Dan Septo Priyanto Identitasnya tidak pernah bersekolah di SMKN 31 Jakarta, kemudian untuk tanda tangan Kepala Sekolah nya atas

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



nama Saksi Darminto, Saksi Darminto pada Tahun 2005 belum menjabat sebagai Kepala Sekolah SMKN 31 Jakarta namun di Tahun 2005 Saksi Darminto masih menjadi Guru di SMKN 33 Jakarta dan untuk Cap Stempel tidak sesuai dengan yang dimiliki oleh pihak sekolah serta dalam mencap stempel Dokumen berupa Ijazah tidak boleh miring seperti gambar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut Terdakwa telah membuat surat (*geschrift*) berupa suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan dengan printer computer yang terdiri dari kalimat atau huruf, angka serta ditanda tangani oleh Kepala Sekolah di SMKN 31 Jakarta yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yaitu Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta. Bahwa dari surat yang dibuat tersebut adalah seluruhnya bertentangan dengan kebenaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3573/DCF/2021 tanggal 15 September 2021 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kapus Labfor Bareskrim Polri telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: 2 (dua) lembar Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QB) merupakan suatu produk adalah **Non Identik** atau **merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KB)** dan 2 (dua) buah Cap Stempel "Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Smkn 31 Jakarta Propinsi Dki Jakarta" yang terdapat 2 (dua) lembar ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto tanggal 30 Juni 2005 bukti (QC) merupakan satu produk adalah *Non Identik* atau *merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding (KC)*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dapat menimbulkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), untuk pembebasan utang atau dipergunakan sebagai keterangan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu dari elemen tersebut terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan elemen lainnya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada umumnya surat-surat itu tidak dapat secara langsung menimbulkan sesuatu hak, melainkan bahwa surat itu berisi sesuatu



perjanjian dan perjanjian inilah yang kemudian menimbulkan sesuatu hak, kecuali terhadap surat-surat tertentu misalnya cek, wesel, atau giro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tahu cara membuat Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta dengan proses cepat yaitu dengan cara menggunakan aplikasi Photoscape, lalu terdakwa membuat/mengedit (gambar, teks, logo) pada file dokumen yang akan dibuat, setelah selesai mengedit terdakwa melanjutkan dengan mengeprint hasil editan lalu terdakwa melakukan penempelan Pas foto untuk identitas dokumen, selanjutnya melakukan penandatanganan dengan cara mengarang dan untuk pejabat pengesah terdakwa mencari di Google sesuai dengan tahun penerbitan. Setelah selesai semua tahapan itu terdakwa lakukan cap stempel basah yang sudah di persiapkan untuk menyerupai dokumen aslinya, bahwa Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta yang dibuat terdakwa isinya bertentangan dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka bagi pemesannya dengan adanya Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta tersebut dapat menimbulkan suatu hak baginya untuk menyatakan dirinya telah lulus dalam mengikuti pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta, pada hal sesungguhnya hal tersebut tidak benar adanya, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur dengan maksud untuk dipergunakannya atau orang lain mempergunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang berakibat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan “sengaja” atau “opzet” atau “dolus” mengandung arti terdakwa menghendaki (willens) bahwa suatu perbuatan apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan terdakwa mengetahui (wetens) timbulnya akibat yang dilarang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) corak sikap bathin yang menunjukkan tingkat (gradasi) kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (dolus directus);
2. kesengajaan sadar kepastian (dolus malus);
3. kesengajaan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menerima orderan pembuatan Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto melalui aplikasi facebook terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah asli tidak dipalsukan terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ijazah yang akan digunakan oleh pemesannya sebagai syarat untuk menyatakan dirinya telah lulus dalam mengikuti pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta. Bahwa dengan adanya diterbitkan Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta palsu tersebut maka telah mendatangkan kerugian bagi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku yang menerbitkan Ijazah sesuai dengan aturan Permendikbud No. 14 Tahun 2020 Tentang Ijazah dan Sertifikat dan Salinan Persesjen (Peraturan Sekretaris Jenderal) Ijazah nomor 23 tahun 2020 Tentang Tata cara penulisan Ijazah, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sadar kepastian untuk dipergunakan orang lain seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang berakibat mendatangkan kerugian. .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-4 Telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto, 32 (tiga puluh dua) lembar Kertas Linen kosong, 1 (satu) buah Pulpen Merk Kenko warna hitam, Cap Stempel SMKN 31 Jakarta, Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang, Cap Stempel Universitas Guna Darma, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru, 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko, 1 (satu) buah Tas Warna

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam bergaris Kotak Putih terungkap fakta alat tersebut digunakan untuk melakukan tindak Pidana maka seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gideon Gemilang Hutagalung Alias Deon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) lembar Surat Ijazah SMKN 31 Jakarta atas nama Sarifudin dan Septo Priyanto;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar Kertas Linen kosong;
 - 1 (satu) buah Pulpen Merk Kenko warna hitam;
 - Cap Stempel SMKN 31 Jakarta;
 - Cap Stempel SMK Negeri 1 Jambu Semarang;
 - Cap Stempel Universitas Guna Darma;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Biru;
 - 1 (satu) buah Lem Kertas Glue Stick Merk Kenko;
 - 1 (satu) buah Tas Warna Hitam bergaris Kotak Putih;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1134/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Octavianus, S.H., M.H., dan Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Octavianus., S.H.,M.H.

Maskur, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.